

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 236/2534 นาย สังวาลย์ นิล รอด
นาย แพ ร เปลาเล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 456 วรรคสอง

ป.วิ.พ. มาตรา 94

ป.รษฎากร มาตรา 118

เมื่อข้อความในสัญญาซื้อขายระบุเรื่องการชำระราคาสินค้าไว้ขัดแย้งกันไม่อาจรับฟังเป็นยุติไปในทางใดได้ จึงเป็นเรื่องที่คู่กรณีต้องนำเสนอให้เห็นว่าแท้จริงเรื่องนี้ได้ตกลงกันไว้อย่างไรไม่เป็นการสืบทดเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารอันจะต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 จำเลยให้การรับว่าทำสัญญาซื้อขายกับโจทก์ตามฟ้อง จึงไม่ใช่กรณีที่จะต้องใช้สัญญาซื้อขายเป็นพยานหลักฐาน แม้สัญญาซื้อขายดังกล่าวไม่ได้ปิดอาการแสดงมาก็ถือว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือใช้ฟ้องร้องบังคับคดีได้ตามกฎหมาย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทำสัญญาซื้ออ้อยจากโจทก์เป็นเงิน 250,000 บาท ชำระเงินแล้ว 100,000 บาท ยังค้างอีก 150,000 บาท โจทก์ทวงถามแล้วไม่ชำระ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 150,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยให้การว่า จำเลยทำสัญญาซื้อขายอ้อยกับโจทก์จริง แต่ได้ชำระเงินจำนวน 250,000 บาท ให้โจทก์แล้วตั้งแต่วันทำสัญญาโจทก์ฟ้อง

เรียกเงินค่าอ้อยอีกไม่ได้เพราะต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์จำนวน 150,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2527 จนกว่าชำระเสร็จ จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาแรกที่ว่า การสืบพยานของโจทก์เป็นการสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารหรือไม่นั้น ตามคำฟ้องคำให้การฟังยุติว่า โจทก์จำเลยได้ทำสัญญาซื้อขายอ้อยกันปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.1 ซึ่งในเรื่องการชำระเงินค่าอ้อยที่ซื้อขายกันนั้นมีข้อความในสัญญาข้อ 1 ตอนท้ายว่า "และผู้ขายได้รับราคาดังกล่าวแล้วไปจากผู้ซื้อเสร็จแล้วแต่วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 ในราคาไร่ละ 5,000 บาท รวมที่ 50 ไร่ เป็นเงินประมาณ 250,000 บาท" และมีข้อความในสัญญาข้อ 3 ว่า "ผู้ขายและผู้ซื้อทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันซื้ออ้อยสด ในราคาไร่ละ 5,000 บาท เมื่อตัดอ้อยส่งเข้าโรงงานเรียบร้อยแล้วผู้ซื้อจะต้องรับนำเงินมาใช้ค่าอ้อยของผู้ขาย ในจำนวนที่ตกลงกันไว้" จะเห็นได้ว่าข้อความในสัญญาหมายเลข จ.1 ในเรื่องการชำระเงินค่าอ้อยนั้นระบุไว้เป็นการขัดแย้งกัน เมื่อข้อความในเอกสารไม่อาจจะรับฟังให้ยุติไปในทางใดได้เช่นนี้ กรณีจึงเป็นเรื่องที่คู่กรณีต้องนำเสนอให้เห็นว่า แท้จริงเรื่องนี้ได้ตกลงกันไว้อย่างไร ไม่เป็นการสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารอันจะต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาประการที่สองที่ว่า จำเลยชำระเงินค่าอ้อยให้โจทก์ครบแล้วหรือไม่นั้น ข้อเท็จจริงยุติว่า ได้ชำระเงินค่าอ้อยกันไปแล้ว 100,000 บาท คงโต้เถียงกันว่าค่าอ้อยอีก 150,000 บาทนั้น จำเลยชำระให้โจทก์แล้วหรือไม่ พิจารณาพยานหลักฐานที่โจทก์จำเลยนำเสนอแล้วการซื้อขายอ้อยตามสัญญาหมายเลข จ.1 มีระยะเวลาในการที่จะต้องตัดอ้อยเพื่อนำไปขายให้โรงงาน ถึง 3 ปีเมื่อพิจารณาถึงเหตุผลโดยทั่ว ๆ ไปแล้ว การชำระเงินค่าอ้อยตามสัญญาหมายเลข จ.1 จึงน่าจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา

ข้อ 3 คือชำระตามรายปีที่มีการตัดอ้อยส่งโรงงาน เพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่จำเลยจะชำระเงินค่าอ้อยทั้งหมดจำนวนถึง 250,000 บาทให้โจทก์ก่อนเป็นเวลานาน โดยที่จำเลยยังไม่ได้ประโยชน์อะไรทั้งที่จำเลยเองก็เบิกความรับว่ายังเป็นหนี้โรงงานน้ำตาลอยู่ประมาณ 400,000 บาท ส่วนที่จำเลยว่าได้ชำระเงินให้โจทก์ในวันรุ่งขึ้นจากวันทำสัญญา 150,000 บาท โดยเบิกความว่า"วันรุ่งขึ้นพบโจทก์ที่ตลาดสวรรคโลก ข้าพเจ้าจึงชำระเงินที่ค้างอีก 150,000 บาทให้แก่โจทก์ การชำระเงินดังกล่าวนั้นไม่ได้ทำหลักฐานเป็นหนังสือไว้เนื่องจากไว้อใจโจทก์" นั่นก็ไม่มีเหตุผลที่จะให้ฟังได้ เพราะการชำระเงิน 150,000 บาท ย่อมเป็นจำนวนเงินไม่น้อย ถ้ามิได้นัดหมายกันไว้ก่อนแล้วอยู่ ๆ พบกันจะมีการชำระเงินกันโดยไม่ทำหลักฐานอะไรไว้เลย ดูจะเป็นเรื่องที่ขัดต่อเหตุผลเมื่อข้ออ้างของจำเลยที่อ้างว่าได้ชำระเงินค่าอ้อยจำนวน 150,000 บาทให้โจทก์แล้วในวันรุ่งขึ้นจากวันทำสัญญาฟังไม่ได้ และข้อเท็จจริงจากการนำสืบของจำเลยก็ไม่ปรากฏว่ามีการชำระเงินค่าอ้อยกันหลังจากตัดอ้อยส่งโรงงานในปีที่สามแล้ว จึงต้องฟังตามคำเบิกความของโจทก์ว่าจำเลยยังมิได้ชำระเงินค่าอ้อยที่ค้างอีก 150,000 บาทให้โจทก์ ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

สำหรับฎีกาประการสุดท้ายเรื่องสัญญาซื้อขายอ้อยเอกสารหมาย จ.1 มิได้ปิดอาการแสดงมภ์ จะใช้เป็นพยานหรือหลักฐานในการฟ้องคดีได้หรือไม่นั้น คดีนี้ตามคำฟ้องของโจทก์และคำให้การจำเลยรับว่าได้ทำสัญญาซื้อขายกันตามเอกสารหมาย จ.1 จึงไม่ใช่กรณีที่จะต้องใช้อะไร เอกสารหมาย จ.1 เป็นพยานหลักฐาน ดังนั้น แม้สัญญาซื้อขายเอกสารหมาย จ.1 นั้น จะไม่ได้ปิดอาการแสดงมภ์ก็ถือว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือใช้ฟ้องร้องบังคับคดีได้ตามกฎหมาย"

พิพากษายืน

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ